KAPITOLU 600

ATT DWAR L-AWTORITÀ GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI TA' GĦAWDEX

ATT biex jipprovdi għat-twaqqif ta' Awtorità li tkun magħrufa bħala l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u għall-eżerċizzju, minn jew f'isem dik l-Awtorità, ta' funzjonijiet regolatorji u konsultattivi li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u sabiex jagħmel provvedimenti dwar affarijiet anċillari għal dan jew konnessi ma' dan.

5 ta' Diċembru, 2019*†

ATT XVIII tal-2019.

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 - 2
Taqsima II	Twaqqif, Funzjonijiet u Tmexxija tal-Affarijiet tal-Awtorità	3 - 12
Taqsima III	Uffiċjali u Impjegati tal-Awtorità	13 - 17
Taqsima IV	Dispożizzjonijiet Finanzjarji	18 - 28
Taqsima V	Trasferiment ta' Ċertu Attiv lill-Awtorità	29- 31
Taqsima VI	Infurzar	32 - 35
Taqsima VII	Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva	36 - 41
Taqsima VIII	Dispożizzjonijiet Mixxellanji	42 - 47

Skeda I -	Ftehim dwar il-Ħidma bejn l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u dipartimenti tal-Gvern li jimplimentaw u, jew entitajiet fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex
Skeda II -	Studju dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Reġjonali

*Ara l-Avviż Legali 332 tal-2019.
†Taqsimiet V sa VIII għandhom mhuwiex fis-seħħ.

TAQSIMA I

Preliminari

Titolu fil-qosor u bidu fis-seħħ.

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex.

(2) Dan l-Att għandu jidħol fis-seħħ f'dik id-data jew dawk id-dati li l-Ministru għal Għawdex jista' jistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta, u jistgħu jiġu hekk stabbiliti dati differenti għal dispożizzjonijiet differenti u għanijiet differenti ta' dan l-Att.

Tifsir.

2. F'dan l-Att, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"Awtorità" tfisser l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex stabbilita b'dan l-Att u kull referenza għall-Awtorità għandha, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, tinftiehem bħala li tinkludi referenza għal persuna awtorizzata mill-Awtorità biex taġixxi għaliha jew f'isimha;

"awtorizzazzjoni" tfisser kull awtorizzazzjoni inkluża kull awtorizzazzjoni ġenerali, liċenzja, dritt ta' użu jew permess, ikun kif ikun deskritt, li persuna jista' jkollha jew tingħata taħt kull liġi li l-Awtorità għandha l-jedd li tinforza jew tamministra;

"Bord" tfisser il-Bord tal-Awtorità magħmul mill-President u l-membri maħtura skont l-artikolu 3;

"deċiżjoni" tinkludi kull direttiva, sentenza, direzzjoni, kondizzjoni ta' liċenzja, miżura, ħtieġa jew speċifikazzjoni jkunu kif ikunu deskritti, magħmulin mill-Awtorità u l-kelma "deċiżjoni" għandha tinftiehem skont hekk;

"direttiva" tfisser direttiva maħruġa mill-Awtorità;

"funzjonijiet" tinkludi responsabbiltajiet, setgħat u dmirijiet;

"impjegat" tfisser persuna impjegata mill-Awtorità;

"intrapriża" tfisser persuna li tipprovdi jew tkun awtorizzata tipprovdi xogħlijiet u, jew servizzi u, jew faċilitajiet assoċjati;

"kuntrattur" tfisser persuna li taġixxi skont ftehim magħmul mal-Awtorità jew skont l-artikolu 9(3);

"Ministeru" tfisser il-Ministeru għal Affarijiet dwar Għawdex;

"Ministru" tfisser il-Ministru għal Għawdex;

"President" tfisser il-President tal-Awtorità u tinkludi, fiċ-

ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 3(3), lill-Viċi President jew persuna oħra li tinħatar biex tagħmilha ta' President;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva. Kap. 490.

TAQSIMA II

Twaqqif, Funzjonijiet u Tmexxija tal-Affarijiet tal-Awtorità

Twaqqif u kompożizzjoni tal-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex.

3. (1) Għandu jkun hemm korp, li jkun magħruf bħala l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, li l-affarijiet u x-xogħol tiegħu għandhom jitwettqu minn bord magħmul minn President u mhux anqas minn erbgħa u mhux aktar minn sitt membri oħra.

(2) (a) Il-President u tliet membri tal-Bord għandhom jinħatru mill-Ministru għal żmien sena jew għal dak il-perjodu itwal li jista' jiġi speċifikat fl-istrument tal-ħatra suġġett għal massimu ta' tliet snin iżda l-membri li jiġu hekk maħtura jistgħu jiġu maħtura mill-ġdid malli jiskadi ż-żmien tal-ħatra tagħhom. Dawn il-ħatriet għandhom isiru b'tali mod li tiġi assigurata rappreżentanza ekwa tas-soċjetà f'Għawdex inklużi s-setturi tat-turiżmu u tal-kummerċ.

(b) It-tliet membri l-oħra tal-Bord għandhom jinħatru mill-President fuq ir-rakkomandazzjoni ta' kull waħda mill-istituzzjonijiet li ġejjin fi ħdan il-komunità ta' Għawdex:

(i) membru wieħed biex jirrappreżenta u jiġi rakkomandat mid-Djoċesi ta' Għawdex;

(ii) membru wieħed biex jirrappreżenta u jiġi rakkomandat mill-kunsilli lokali f'Għawdex; u

(iii) membru wieħed biex jirrappreżenta u jiġi rakkomandat mill-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex, stabbilit taħt l-Att dwar il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Kap. 431.

(3) Il-Ministru jista' jinnomina lil wieħed mill-membri tal-Bord, li ma jkunx il-President, bħala Viċi President u l-membru li jiġi hekk nominat ikollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha tal-President matul l-assenza jew l-inkapaċità tiegħu li jagħmilha ta' President jew filwaqt li l-President ikun fuq btala jew ikun hemm vakanza fil-kariga ta' president, u l-Ministru jista' wkoll, f'kull waħda miċ-ċirkostanzi hawn aktar qabel imsemmija, jaħtar lil xi persuna oħra biex tagħmilha ta' president u f'każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' qabel għandhom japplikaw għar-rigward ta' dik il-persuna.

(4) Persuna ma tkunx kwalifikata li jkollha l-kariga ta'

membru tal-Bord jekk -

(a) tkun Ministru, Segretarju Parlamentari jew membru tal-Kamra tad-Deputati; jew

(b) kienet, sa perjodu ta' ħames snin minnufih qabel dik il-ħatra, Ministru, Segretarju Parlamentari jew membru tal-Kamra tad-Deputati; jew

(ċ) tkun imħallef jew maġistrat fil-qrati tal-ġustizzja;

(d) ikollha xi interess finanzjarju jew interess ieħor f'xi intrapriża jew attività li x'aktarx tolqot it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Bord:

Iżda l-Ministru jista' jirrinunzja għall-iskwalifika ta' persuna taħt dan il-paragrafu jekk dik il-persuna tiddikjara dak l-interess u l-Ministru jkun jidhirlu li hemm raġunijiet validi għal dik ir-rinunzja:

Iżda wkoll jekk il-Ministru jiddeċiedi li jagħti dik ir-rinunzja, id-dikjarazzjoni tal-persuna li tiddikjara l-interess tagħha, ir-rinunzja u r-raġunijiet għaliha għandhom jiġu pubblikati fil-Gazzetta.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-kariga ta' membru tal-Bord issir vakanti -

(a) meta jiskadilu ż-żmien tal-kariga; jew

(b) jekk ikun hemm ċirkostanzi li jikkaġunaw, li kieku ma kienx membru tal-Bord, li jkun skwalifikat milli jinħatar bħala tali.

(6) Membru tal-Bord jista' jitneħħa biss mill-kariga tiegħu mill-Ministru għal xi waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

(a) jekk il-membru, minħabba f'mard mentali jew tal-ġisem jew kull kawża oħra ma jkunx effettivament jista' jkompli jwettaq dmirijietu bħala membru;

(b) jekk l-imġiba jew il-prestazzjoni tal-membru tnissel dubju dwar kemm huwa jkun idoneu jew kapaċi li jibqa' membru, b'mod partikolari dwar imġiba li tkun tolqot jew tista' tolqot il-fama, l-indipendenza jew l-awtonomija tiegħu, jew il-fama, l-indipendenza jew l-awtonomija tal-Awtorità;

(ċ) jekk il-membru jkun instab ħati ta' reat kriminali li jinvolvi l-fiduċja pubblika, jew ta' serq jew frodi, jew li jkun

xjentement laqa' għandu oġġetti miksubin b'serq jew frodi jew ta' tixħim jew ta' ħasil ta' flus, hekk li l-Ministru jista' jissospendi lill-membru jekk huwa jkun qed jiġi investigat dwar reat kriminali; jew

(d) jekk il-membru jonqos milli jwettaq dmirijietu għal żmien twil mingħajr ebda ġustifikazzjoni valida:

Iżda minkejja dak kollu msemmi hawn qabel, ikun hemm kawża għat-tneħħija ta' membru jekk dak il-membru għal xi raġuni jonqos milli jwettaq dmirijietu, inkluż li jattendi għal-laqgħat tal-Bord, għal perjodu li jibqa' għaddej u li jeċċedi s-sitt xhur.

(7) Jekk il-Ministru jneħħi membru tal-Bord mill-kariga tiegħu, dik it-tneħħija għandha tiġi pubblikata sa mhux aktar tard mid-data effettiva tat-tneħħija mill-kariga. Fl-istess ħin, il-Ministru għandu jipprovdi lill-membru involut stqarrija tar-raġunijiet għat-tneħħija tiegħu, u l-membru jkollu d-dritt li jitlob li d-dikjarazzjoni ta' raġunijiet għat-tneħħija tiegħu tiġi pubblikata, u f'dak il-każ il-Ministru għandu jippubblika dik l-istqarrija.

(8) Jekk membru jirriżenja jew jekk il-kariga ta' membru tal-Bord tkun xort'oħra vakanti jew jekk membru ma jkunx jista' għal liema raġuni tkun iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, il-Ministru jista', fil-każ ta' membru msemmi fis-subartikolu (2)(a), jaħtar persuna li tkun kwalifikata li tinħatar bħala membru biex tkun membru temporanju tal-Bord jew, fil-każ ta' membru msemmi fis-subartikolu (2)(b), il-Ministru għandu jitlob lill-istituzzjoni li oriġinarjament kienet irrakkomandat lil tali membru biex tirrakkomanda membru ieħor minfloku; u kull min jinħatar b'dan il-mod għandu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (5) u (6), itemm milli jkun tali membru meta tinħatar persuna biex timla l-vakanza jew, skont il-każ, meta l-membru li ma setax iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu jerġa' jibda jwettaq dawk il-funzjonijiet.

(9) Membru tal-Bord li jkollu xi interess dirett jew indirett f'xi kuntratt magħmul jew propost li jsir mill-Awtorità, li ma jkunx interess li jiskwalifika lil dak il-membru milli jibqa' membru, għandu jiżvela x-xorta ta' dak l-interess fl-ewwel laqgħa tal-Bord wara li huwa jkun sar jaf bil-fatti rilevanti; dak l-iżvelar għandu mbagħad jitniżżel fil-minuti tal-Bord, u l-membru li jkollu interess kif hawn aktar qabel imsemmi għandu jirtira minn kull laqgħa li fiha jkun qed jiġi diskuss dak il-kuntratt. Kull żvelar bħal dak għandu jiġi mgħarraf lill-Ministru mingħajr dewmien. Meta l-interess tal-membru jkun tali li jiskwalifikah milli jibqa' membru, huwa għandu jirrapporta l-fatt minnufih lill-Ministru u jissottometti r-riżenja tiegħu.

4. (1) Il-Bord u l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità għandhom jieħdu dawk l-azzjonijiet li huma meħtieġa biex Pjan korporattiv.

jiġi żgurat li jippreżentaw lill-Ministru proposta ta' pjan korporattiv għall-Awtorità għal tliet snin ta' ħidma, liema pjan għandu jiġi rivedut sal-aħħar ta' Ottubru ta' kull sena.

(2) Il-pjan korporattiv propost għandu jkun fil-forma approvata mis-Segretarju Permanenti għall-Ministeru ta' Għawdex, u għandu jkun fih:

(a) l-objettivi strateġiċi tal-Awtorità flimkien mal-pjanijiet ġenerali sabiex dawn jitwettqu;

(b) il-pjanijiet tal-Awtorità għall-ġestjoni tal-programm u s-superviżjoni fuq l-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, it-twettiq ta' studji dwar il-valutazzjoni tal-impatt reġjonali, u riżorsi finanzjarji u umani;

(ċ) l-impenji prinċipali tal-Awtorità;

(d) l-informazzjoni li għandha tingħata mill-Awtorità lill-Ministru matul dak il-perjodu ta' tliet snin;

(e) pjan tan-negozju u finanzjarju li jkun fih dik l-informazzjoni kif il-Ministru jista' jeħtieġ;

(f) l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tal-Awtorità;

(g) il-ġestjoni u l-applikazzjoni ta' setgħat regolatorji previsti f'xi strument ta' delega mogħtija mill-Ministru; u

(h) dawk l-affarijiet l-oħra li jista' jkun hemm qbil dwarhom bejn is-Segretarju Permanenti u l-Ministru minn żmien għal żmien.

(3) Is-Segretarju Permanenti għandu, fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta jirċievi l-pjan korporattiv, jissottomettih lill-Ministru flimkien ma' kull modifika proposta minnu, b'rakkomandazzjoni bil-miktub biex il-pjan jiġi approvat mill-Ministru.

(4) Il-pjan korporattiv jista' jiġi modifikat fi kwalunkwe ħin mill-Awtorità bl-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti u tal-Ministru.

(5) L-Awtorità għandha taġixxi konformement mal-pjan korporattiv biss, sakemm ma tkunx kisbet l-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru u tas-Segretarju Parlamentari biex taġixxi mod ieħor.

5. Il-proċedura għat-twaqqif tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għandha teħtieġ li tali indikaturi: Proċedura għat-twaqqif ta' indikaturi tal-prestazzjoni.

(a) jiġu stabbiliti mill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni wara konsultazzjoni mal-Bord;

(b) ikunu relatati man-negozju ewlieni tal-Awtorità;

(ċ) huma marbutin b'mod ċar mal-miri u l-objettivi tal-Awtorità;

(d) jipprovdu trasparenza, jistgħu jitkejlu u huma kredibbli; u

(e) huma ċċertifikati mis-Segretarju Permanenti bħala kompatibbli u rilevanti għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-Awtorità; u huma approvati mill-Ministru.

6. (1) Għandha titwettaq reviżjoni strateġika tal-operazzjonijiet tal-Awtorità kull ħames snin. Reviżjoni strateġika.

(2) Ir-reviżjoni strateġika għandha titwettaq minn tali persuna jew persuni li jiġu maħtura mill-Ministru skont dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet kif speċifikati fl-istrument tal-ħatra.

(3) L-għan tar-reviżjoni strateġika hu li jipprovdi -

(a) valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Awtorità meta mqabbla mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni;

(b) valutazzjoni tal-effikaċja, effiċjenza u effettività tal-qafas ta' sorveljanza u infurzar li jiġi applikat fil-każijiet fejn jiġu delegati setgħat regolatorji;

(ċ) valutazzjoni tal-applikazzjoni tal-metodoloġiji u l-punti ta' riferiment fl-industrija li jkunu ġew introdotti biex jiġi żgurat approċċ uniformi; u

(d) valutazzjoni tal-miżuri introdotti għat-tnaqqis tal-burokrazija.

(4) Ir-riżultati tar-reviżjoni strateġika għandhom jintużaw sabiex jiġu aġġornati materji bħalma huma, iżda mhux limitati għal, il-pjan korporattiv u strumenti ta' delega li għandhom x'jaqsmu ma' setgħat regolatorji u *standards*.

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (4), il-Ministru jista' fi kwalunkwe żmien jitlob li ssir reviżjoni indipendenti dwar aspett wieħed jew aktar tal-operat tal-Awtorità.

7. (1) Il-Ministru jista', permezz ta' strument ta' delega, jittrasferixxi setgħat ta' sorveljanza u infurzar lill-Awtorità. Strument ta' delega.

(2) Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(5) il-Ministru għandu, permezz ta' reviżjoni indipendenti, iwettaq monitoraġġ fuq l-eżerċizzju tas-setgħa delegata taħt is-subartikolu (1) sabiex jiġi żgurat li tali delega qed tiġi eżerċitata konformement mal-istrument ta' delega u skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 4 u 5.

(3) Jekk, abbażi tas-subartikolu (2), il-Ministru jsib li l-Awtorità ma eżerċitatx is-setgħat tagħha taħt l-istrument ta' delega skont id-dispożizzjonijiet ta' tali delega u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Ministru għandu jirtira l-istrument ta' delega relattiv.

Funzjonijiet tal-Awtorità.

8. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 4 sa 7, it-tnejn inklużi, il-funzjonijiet tal-Awtorità jkunu:

(a) li tikkonsulta mal-Gvern, is-settur privat, korpi kostitwiti, u organizzazzjonijiet mhux governattivi, u ċittadini fir-rigward ta' kull xogħol li biħsiebha twettaq li jirrigwarda l-għan tal-istrateġija tal-iżvilupp reġjonali għal Għawdex, u wara dan għandu jiġi sottomess lill-Ministru, għall-approvazzjoni tiegħu, b'emendi jew mingħajrhom, jew mod ieħor, rapport dwar dak il-proċess ta' konsultazzjoni;

(b) li tagħti r-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar it-twaqqif tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet ta' Għawdex u dwar diskussjonijiet li għandhom jiġu suġġeriti lill-Kumitat ladarba dan jitwaqqaf;

(ċ) li jkollha l-pussess ta', u tamministra, l-implimentazzjoni tal-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex, ladarba din tiġi approvata mill-Ministru;

(d) li tfassal ftehimiet dwar il-ħidma, kif stabbilit fl-Iskeda I, ma' dipartimenti tal-Gvern, jew entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru li jingħataw ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-provvedimenti u operazzjonijiet identifikati fl-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex;

(e) li tistabbilixxi Kumitat tax-Xogħol, kif ukoll sotto-kumitati, kif jista' jidhrilha xieraq, ma' entitajiet governattivi sabiex tikseb relazzjoni funzjonali dejjiema ma' tali entitajiet governattivi u sabiex tiżgura li kull deċiżjoni li tkun meħtieġa li tittieħed għall-implimentazzjoni tal-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex tittieħed mingħajr dewmien żejjed;

(f) li tiżgura li titwettaq valutazzjoni tal-impatt reġjonali, kif stabbilit fl-Iskeda II, meta ministeri governattivi biħsiebhom jippreżentaw lill-Kabinett -

(i) strateġija nazzjonali;

(ii) politika nazzjonali;

(iii) pjan ta' azzjoni nazzjonali;

(iv) proġetti jew servizzi ġodda kbar; u

(v) dispożizzjonijiet regolatorji jew leġiżlattivi,

li jaffettwa jew jaffettwaw, kif ikun il-każ, Għawdex sabiex tinkiseb strateġija nazzjonali mtejba u kollegata u l-għan, il-pjanifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika mal-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex;

(g) li twettaq monitoraġġ fuq il-proċess tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet u provvedimenti taħt l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex u tieħu azzjonijiet fil-limiti tal-parametri ta' responsabbiltà assenjata jew li tirrakkomanda azzjoni lill-Ministru biex tiżgura l-implimentazzjoni mingħajr diffikultajiet ta' tali provvedimenti u azzjonijiet;

(h) li twettaq sorveljanza dwar kif il-provvedimenti u l-azzjonijiet taħt l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex qed jiġu implimentati u kif qed joperaw ladarba jiġu implimentati;

(i) li tieħu azzjonijiet ta' infurzar, meta din l-awtorità tingħata mill-Ministru taħt regolamenti magħmula skont l-artikolu 43, biex tiżgura u tassigura t-twettiq effettiv ta' provvedimenti u azzjonijiet taħt l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex;

(j) li tipproponi lill-Ministru materji ta' politika fir-rigward tal-għanijiet u l-implimentazzjoni tal-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex, u b'mod partikolari li titlob lill-Gvern, permezz tal-Ministru, biex japproprja ċerti fondi ċentrali biex jiġu mmirati lejn Għawdex;

(k) li tissottometti lill-Ministru rapport formali kull xahar dwar l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet u provvedimenti taħt l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex;

(l) li tirrevedi formalment l-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex kull tliet snin, liema reviżjoni għandha titqiegħed mill-Ministeru għal Għawdex fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati ladarba din tkun ġiet approvata mill-Ministru; u

(m) li twettaq tali funzjonijiet oħra kif jistgħu, minn żmien għal żmien, jiġu assenjati lilha mill-Ministru fil-limiti tal-parametri tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) (a) Fil-każ ta' nuqqas, min-naħa tal-entità jew entitajiet konċernati, li josservaw id-dispożizzjonijiet tas-subregolament (1)(f) l-Awtorità tista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, tibda hi stess il-proċeduri relattivi għat-twettiq tal-valutazzjoni tal-impatt reġjonali hemm imsemmi.

(b) Għall-finijiet ta' dan l-Att, il-frażi "entitajiet governattivi" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha bl-artikolu 3 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika.

Kap. 497.

(3) B'mod partikolari għandu jkun id-dmir tal-Awtorità li teżerċita tali funzjonijiet regolatorji fil-kampijiet li jappartjenu lill-Awtorità, kif dawn jistgħu, minn żmien għal żmien, jiġu assenjati lill-Awtorità b'Att tal-Parlament jew taħtu.

(4) L-Awtorità għandha wkoll, skont il-liġijiet li għandha s-setgħa li tirregola, twettaq monitoraġġ u tirrevedi kontinwament il-prattiċi, l-operazzjonijiet u l-attivitajiet kollha li jirrigwardaw kull ħaġa regolata b'dan l-Att jew taħtu.

(5) L-Awtorità jkollha d-dmir li twettaq il-funzjonijiet tagħha kif stabbiliti b'dan l-Att jew taħtu b'mod imparzjali u trasparenti u tempestiv u li tiżgura konformità magħhom, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, li tiżgura li persuni li jipprovdu servizzi, prodotti, operazzjonijiet u attivitajiet f'Għawdex jew minn Għawdex li jkollhom x'jaqsmu ma' xi ħaġa regolata mill-Awtorità, ikunu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(6) L-Awtorità tista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, toħroġ dawk id-direttivi li tista' tqis bħala meħtieġa sabiex jibdew iseħħu jew ikun hemm konformità ma' kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew deċiżjonijiet li l-Awtorità tista' tieħu skont il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att u tista' temenda jew tirrevoka dawk id-direttivi.

(7) Kull direttiva maħruġa mill-Awtorità skont is-subartikolu (6) u kull emenda jew revoka tagħha għandha tkun bil-miktub, ikun fiha r-raġunijiet li tkun msejsa fuqhom u tiġi notifikata lill-persuna involuta. L-Awtorità tista' wkoll tippubblika kull tali direttiva b'dak il-mod li tista' tqis adatt fiċ-ċirkostanzi wara li titqies sew l-importanza tad-direttiva u l-impatt tagħha fuq is-suq.

Tmexxija tal-affarijiet tal-Awtorità.

9. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 4 sa 7, it-tnejn inklużi, l-affarijiet u x-xogħol tal-Awtorità għandhom ikunu jaqgħu fir-responsabbiltà tal-Awtorità nnifisha u dik ir-responsabbiltà għandha tiġi eżerċitata mill-President tal-Bord:

Iżda l-Bord jista' jiddelega jew jiddevolvi t-tmexxija eżekuttiva tiegħu kollha jew parti minnha, l-amministrazzjoni u l-organizzazzjoni tiegħu u l-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u l-impjegati tiegħu, lil kull uffiċjal jew uffiċjali tal-Awtorità, li jkollu wkoll dawk is-setgħat l-oħra li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu lilu delegati jew devoluti fuqu mill-Bord.

(2) L-Awtorità għandha teżerċita l-funzjonijiet tagħha permezz ta' dak l-uffiċjal jew dawk l-uffiċjali skont ma l-Bord jista' minn żmien għal żmien isemmi skont is-subartikolu (1).

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-Awtorità tista' teżerċita xi waħda jew aktar mill-funzjonijiet tagħha sew direttament sew permezz ta' xi wieħed mill-uffiċjali jew impjegati tagħha jew permezz ta' xi aġenzija li tkun awtorizzata għal dak il-għan, jew permezz ta' kuntrattur jew persuna oħra li magħhom ikun sar ftehim għat-twettiq ta' xi waħda jew aktar minn dawk il-funzjonijiet.

(4) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (3), il-Ministru għandu, wara konsultazzjoni mal-Bord, jaħtar Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni. Tali ħatra tkun għal perjodu ta' tliet snin li jista' jiġġedded għal perjodi oħra ta' tliet snin kull wieħed.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jattendi għal kull laqgħa tal-Bord iżda ma jkollux vot waqt dawk il-laqgħat:

Iżda l-Awtorità tista', jekk jidhrilha li jkun xieraq, tesiġi li l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni ma jattendix xi laqgħa jew xi parti minn xi laqgħa.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tal-Awtorità u responsabbiltajiet oħra assenjati lilu taħt dan l-Att u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel għandu -

(a) jassumi r-responsabbiltà sħiħa għall-ġestjoni totali u l-kontroll ta' kuljum tal-operat tal-Awtorità;

(b) jassenja lill-uffiċjali u lill-impjegati tal-Awtorità dawk id-dmirijiet li huma vestiti fl-Awtorità permezz ta' jew skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(ċ) jikkordina l-ħidma tal-Awtorità;

(d) jiżviluppa l-istrateġiji neċessarji għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Awtorità;

(e) jagħti pariri lill-Bord dwar kull ħaġa li l-Bord jista' jirreferi lilu jew dwar kull ħaġa li hu jista' jikkonsidra li dwarha l-parir tiegħu hu neċessarju jew spedjenti; u

(f) iwettaq dawk il-funzjonijiet u dmirijiet oħra kif jistgħu jiġu assenjati lilu minn żmien għal żmien.

(7) L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, meta jiġi maħtur taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), ma għandu jkollu l-ebda kariga jew pożizzjoni mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-Awtorità.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jista' jitneħħa mill-kariga fi kwalunkwe żmien għal kawża ġusta u għandha tiġi meqjusa bħala kawża ġusta jekk l-Awtorità tiddetermina li huwa ma jkunx kiseb il-miri u l-għanijiet stabbiliti għalih mill-Awtorità.

Relazzjonijiet bejn il-Ministru u l-Awtorità.

10. (1) Il-Ministru għandu, fir-rigward ta' dawk l-affarijiet li jkunu jidhrulu li jolqtu l-interess pubbliku, minn żmien għal żmien jagħti lill-Awtorità direttivi bil-miktub ta' xorta ġenerali, li ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dwar il-politika li għandha tiġi segwita fit-twettiq tal-funzjonijiet vestiti fl-Awtorità b'dan l-Att jew taħtu, u l-Awtorità għandha, kemm jista' jkun malajr, iġġib fis-seħħ dawk id-direttivi kollha.

(2) L-Awtorità għandha tagħti lill-Ministru faċilitajiet għall-ksib ta' informazzjoni dwar il-proprjetà li jkollha u l-attivitajiet tagħha u tibgħatlu prospetti, kontijiet u kull informazzjoni oħra li jkollha x'taqsam ma' dan, u tagħtih il-faċilitajiet kollha biex ikun jista' jivverifika l-informazzjoni mogħtija, b'dak il-mod u f'kull waqt li huwa jista' hekk raġonevolment jeħtieġ.

(3) Jekk l-Awtorità tonqos milli tħares xi direttiva maħruġa taħt dan l-artikolu, il-Prim Ministru jista' jagħmel ordni li biha jittrasferixxi lill-Ministru għalkollox jew biss f'parti xi funzjoni jew funzjonijiet tal-Awtorità.

Personalità ġuridika u rappreżentanza tal-Awtorità.

11. (1) L-Awtorità għandha tkun korp ġuridiku li jkollu personalità ġuridika distinta u għandha tkun kapaċi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, li tagħmel kull kuntratt, li takkwista, iżżomm u tiddisponi minn kull xorta ta' proprjetà għall-għanijiet tal-funzjonijiet tagħha, jew li tħarrek u li tiġi mħarrka, u li tagħmel dawk l-affarijiet kollha u li tidħol f'dawk it-transazzjonijiet kollha li jkunu inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, inkluż is-self jew it-tislif ta' flus.

(2) Ir-rappreżentanza ġuridika tal-Awtorità għandha tvesti solidalment fil-President u f'dak il-membru ieħor tal-Bord jew uffiċjal tal-Awtorità li l-Bord jista' jaħtar:

Iżda l-Awtorità tista' taħtar lil xi wieħed jew aktar membri tal-Bord jew lil xi wieħed jew aktar uffiċjali tal-Awtorità biex dawn jidhru f'isem jew għall-Awtorità fi proċedimenti ġudizzjarji u fuq kull att, kuntratt, strument jew dokument ieħor li jkun.

(3) Kull dokument li jagħti x'jifhem li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità u ffirmat mill-President, jew minn xi membru ieħor tal-Bord jew uffiċjal tal-Awtorità li jista' jkun vestit mill-Bord, skont is-subartikolu (2), bir-rappreżentanza ġuridika tal-Awtorità, ikun jista' jintlaqa' bħala prova u għandu, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, jitqies li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità.

Dispożizzjoni-jiet dwar il-proċedimenti tal-Awtorità.

12. (1) Il-laqgħat tal-Bord għandhom jissejħu mill-President daqstant spiss kemm ikun meħtieġ imma mill-inqas darba fix-xahar jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba ta' xi tnejn mill-membri l-oħra tal-Bord.

(2) Nofs l-għadd tal-membri li f'dak iż-żmien ikunu jikkostitwixxu l-Bord għandhom jagħmlu *quorum*. Id-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati minn maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u votanti. Il-President, jew fl-assenza tiegħu il-Viċi President jew persuna oħra li tkun maħtura biex tagħmilha ta' president, għandu jkollhom vot inizjali u fil-każ li jkun hemm voti ndaqs, vot deċiżiv. Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġiet l-oħra ta' dan l-Att, ebda deċiżjoni ma tkun valida jekk din ma jkollhiex l-appoġġ ta' mill-anqas żewġ membri tal-Bord.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att il-Bord jista' jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, ebda att jew proċediment tal-Awtorità ma għandu jiġi invalidat unikament minħabba f'li jkun hemm xi vakanza fost il-membri tal-Bord.

(5) Kull att magħmul minn xi persuna li tkun qed taġixxi bonafid bħala membru tal-Bord għandu jkun validu bħallikieku hija kienet membru minkejja li wara jiġi skopert li kien hemm xi difett fil-ħatra jew il-kwalifiki tagħha. Ebda att jew proċediment tal-Awtorità ma għandu jiġi kontestat minn xi membru minħabba fil-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(9).

TAQSIMA III

Uffiċjali u Impjegati tal-Awtorità

Ħatriet ta' persunal.

13. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, il-ħatra ta' uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Awtorità għandha ssir mill-Awtorità. Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-impieg

għandhom jiġu stabbiliti mill-Awtorità bi ftehim mal-Ministru.

Ħatra u funzjonijiet tal-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità.

14. L-Awtorità għandha taħtar u timpjega, b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet ta' żmien hekk kif tista', skont l-artikolu 13, tistabbilixxi, lil dawk l-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità bħalma jistgħu minn żmien għal żmien ikunu meħtieġa għat-twettiq dovut u effiċjenti tal-funzjonijiet tal-Awtorità.

Assenjament ta' uffiċjali pubbliċi biex jaqdu dmirijiet mal-Awtorità.

15. (1) Il-Prim Ministru jista', fuq talba tal-Awtorità, minn żmien għal żmien jordna li uffiċjal pubbliku għandu jiġi assenjat biex jaqdi dmirijietu mal-Awtorità f'dik il-kapaċità u b'seħħ minn dik id-data li tista' tiġi speċifikata fl-ordni tal-Prim Ministru.

(2) Il-perjodu li matulu ordni bħal dik hawn aktar qabel imsemmija għandha tapplika għal xi uffiċjal li jkun speċifikat fiha, għandu, kemm-il darba l-uffiċjal ma jkunx irtira mis-servizz pubbliku, jew xort'oħra temm milli jibqa' fil-kariga f'data li tiġi qabel, jew kemm-il darba ma tiġix speċifikata data differenti f'dik l-ordni, itemm milli jibqa' jseħħ wara sena mid-data effettiva ta' dik l-ordni kemm-il darba l-ordni ma tiġix aktar kmieni revokata mill-Prim Ministru.

Status ta' uffiċjali pubbliċi assenjati biex jaqdu dmirijiet mal-Awtorità.

16. (1) Meta uffiċjal jiġi assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 15, dak l-uffiċjal għandu, matul iż-żmien li fih dik l-ordni jkollha effett dwaru, ikun taħt l-Awtorità u l-kontroll amministrattiv tal-Awtorità iżda huwa għandu għal kull għan u raġuni oħra jibqa' u jitqies u jiġi trattat bħala uffiċjal pubbliku.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi, uffiċjal li jkun assenjat għal dmirijiet kif hawn aktar qabel imsemmi -

(a) ma għandux waqt iż-żmien li matulu huwa jkun hekk assenjat -

(i) ikun prekluż milli japplika għal trasferiment f'xi dipartiment tal-Gvern skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tas-servizz konnessi mal-ħatra tiegħu mal-Gvern li jkollu fid-data meta huwa jiġi hekk assenjat għal dmirijietu; jew

(ii) ikun hekk impjegat li r-rimunerazzjoni u l-kondizzjonijiet tas-servizz tiegħu jkunu inqas favorevoli minn dawk li jkunu konnessi mal-ħatra tiegħu mal-Gvern li jkollu fid-data hawn aktar qabel imsemmija jew li kienu jkunu konnessi ma' dik il-ħatra, matul dak iż-żmien, li kieku dak l-uffiċjal ma jkunx ġie assenjat biex jaqdi dmirijietu mal-Awtorità; u

(b) ikollu jedd li s-servizz tiegħu mal-Awtorità jiġi kkunsidrat bħala servizz mal-Gvern għall-għanijiet ta' pensjoni, gratifikazzjoni, jew benefiċċju taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema u ta' kull dritt jew privileġġ ieħor li huwa jkollu jedd għalih, u responsabbli għal kull responsabbiltà li dwarha huwa jkun responsabbli, ħlief għall-fatt li huwa jkun ġie assenjat biex iwettaq dmiru mal-Awtorità.

Kap. 93.

Kap. 58.

(3) Meta ssir applikazzjoni kif previst fis-subartikolu (2)(a)(i) għandha tingħatalha l-istess konsiderazzjoni daqslikieku l-applikant ma jkunx ġie assenjat għal servizz mal-Awtorità.

(4) L-Awtorità għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi dwar l-ispiża ta' pensjonijiet u gratifikazzjonijiet li jinqalgħu minn uffiċjal li jkun assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità kif hawn aktar qabel imsemmi matul il-perjodu li fih huwa jkun hekk assenjat.

Offerta ta' impjieg permanenti mal-Awtorità lil uffiċjali pubbliċi assenjati biex jaqdu dmirijiet mal-Awtorità.

17. (1) L-Awtorità tista', bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru, toffri lil uffiċjal assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 15 impjieg permanenti mal-Awtorità b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li jgawdi dak l-uffiċjal fid-data ta' dik l-offerta.

(2) Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet f'xi offerta magħmula kif hawn aktar qabel imsemmi ma għandhomx jitqiesu bħala inqas favorevoli biss għaliex ma jkunux għalkollox identiċi jew superjuri għal dawk li l-uffiċjal involut ikun qed igawdi fid-data ta' dik l-offerta, jekk dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet ikkunsidrati flimkien, fil-fehma tal-Prim Ministru jkunu joffru benefiċċji sostanzjalment ekwivalenti jew akbar.

(3) Kull uffiċjal li jaċċetta impjieg permanenti mal-Awtorità li jiġi offert lilu, taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), għandu għall-għanijiet kollha minbarra dawk tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, u b'riżerva għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6), jitqies bħala li temm is-servizz mal-Gvern u li jkun daħal fis-servizz mal-Awtorità fid-data meta huwa jaċċetta, u għall-finijiet tal-imsemmija Ordinanza u tal-imsemmi Att, sakemm applikabbli għalih, servizz mal-Awtorità għandu jitqies bħala servizz mal-Gvern fi ħdan it-tifsiriet tagħhom rispettivament.

Kap. 93.
Kap. 58.

(4) Kull uffiċjal bħal dak hawn aktar qabel imsemmi li, minnufih qabel ma jaċċetta impjieg permanenti mal-Awtorità, kellu jedd jikseb benefiċċju taħt l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, għandu jibqa' jkollu dak il-jedd li jibbenefika taħtu għal

Kap. 58.

kull skop bħallikieku s-servizz tiegħu mal-Awtorità kien servizz mal-Gvern.

(5) L-Awtorità għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi għar-rigward tal-ispiża ta' pensjonijiet u gratifikazzjonijiet li jinqalgħu minn uffiċjal li jkun aċċetta li jwettaq impjieg mal-Awtorità kif hawn aktar qabel imsemmi matul il-perjodu li jibda fid-data meta dak l-uffiċjal hekk jaċċetta.

(6) (a) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-karigi u l-gradi salarjali mal-Awtorità għandhom jiġu klassifikati fi gradi u livelli inkrementali li jkunu l-iktar jikkorrispondu mill-qrib fis-servizz taħt il-Gvern ta' Malta b'riferenza għad-deskrizzjoni tat-tip ta' xogħol, sengħa, responsabbiltajiet u fatturi oħra analogi.

(b) Il-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu (a) għandha ssir minn bord magħmul minn president li jiġi maħtur mill-Ministeru responsabbli għall-finanzi u minn żewġ membri oħra, wieħed maħtur mill-Ministeru ċentralment responsabbli għall-politika dwar il-persunal fis-servizz pubbliku u wieħed li jiġi maħtur mill-Awtorità. Il-klassifikazzjoni għandha ssir u tkun suġġetta għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(ċ) Dik il-klassifikazzjoni għandha sseħħ fi żmien tliet xhur minn kull aġġustament tas-salarji ta' impjegati fis-servizz tal-Gvern u, jew, ta' impjegati tal-Awtorità.

(d) Ebda kariga ma għandha tiġi klassifikata fi grad ogħla minn dak ta' Grad 3 fis-servizz tal-Gvern jew dak il-grad ieħor li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta.

(e) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 113 tal-Kostituzzjoni, ħadd ma jista', wara klassifikazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmi, ikollu jedd għal drittijiet taħt l-imsemmija Ordinanza dwar il-Pensjonijiet li jkunu inqas favorevoli minn dawk li kien ikollu jedd għalihom qabel dik il-klassifikazzjoni.

Kap. 93.

TAQSIMA IV

Dispożizzjonijiet Finanzjarji

L-infiq tal-Awtorità jsir mid-dħul tagħha.

18. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, l-Awtorità għandha tmexxi l-affarijiet tagħha hekk li l-ispiża meħtieġa għat-twettiq sew tal-funzjonijiet tagħha għandha, daqskemm dan ikun prattiku, tinħareġ mid-dħul tagħha.

(2) Għal dak l-għan l-Awtorità għandha tiġbor kull dritt, rata

u ħlas ieħor preskritti jew meqjusa bħala preskritti b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li jkollha x'taqsam mas-setgħat u l-funzjonijiet tal-Awtorità.

(3) L-Awtorità għandha wkoll titħallas mill-Gvern mill-Fond Konsolidat dawk l-ammonti li l-Parlament jista' minn żmien għal żmien jawtorizza li jiġu approprjati sabiex minnhom isiru l-ispejjeż ta' xogħlijiet speċifikati biex dawn jitkomplew jew xort'oħra jsiru mill-Awtorità:

Iżda kull sovvenzjoni li tiġi riċevuta mill-Gvern għandha tkun eżenti minn kull responsabbiltà għall-ħlas ta' taxxa fuq l-*income* u taxxa fuq id-dokumenti taħt kull liġi li tkun teżisti f'dak il-waqt.

(4) Kull eċċess ta' dħul fuq l-infiq għandu, bla ħsara għal dawk l-ordnijiet li l-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jista' minn żmien għal żmien jagħmel, jiġi applikat mill-Awtorità għall-formazzjoni ta' fondi ta' riserva sabiex dawn jintużaw għall-għanijiet tal-Awtorità; u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-setgħat mogħtijin lill-Ministru b'dan is-subartikolu, kull ordni li ssir mill-Ministru kif hawn aktar qabel imsemmi tista' tkun tordna t-trasferiment lill-Gvern, jew l-applikazzjoni b'dak il-mod li jista' jiġi speċifikat fl-ordni, ta' xi parti mid-drittijiet, rati u ħlasijiet oħra miġbura skont is-subartikolu (2) jew ta' kull eċċess bħal dak kif hawn aktar qabel imsemmi.

(5) Il-flus kollha tal-Awtorità li ma jkunux meħtieġa minnufih biex minnhom issir l-ispiża jistgħu jiġu investiti b'dak il-mod li jista' minn żmien għal żmien jiġi approvat mill-Ministru.

Setgħa li tissellef jew toriġina kapital.

19. (1) Bil-għan li tkun tista' taqdi kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att, l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru li tingħata wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tissellef jew tiġbor flus b'dak il-mod, minn dik il-persuna, dak il-korp jew dik l-awtorità, u taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Ministru jista', wara konsultazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmija, japprova bil-miktub.

(2) L-Awtorità tista' wkoll, minn żmien għal żmien, tissellef, permezz ta' *overdraft* jew xort'oħra, dawk l-ammonti li tista' tenħtieġ sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att:

Iżda għal kull ammont li jkun jeċċedi mija u għoxrin elf euro (€120,000), għandha tingħata l-approvazzjoni tal-Ministru bil-miktub.

Avvanzi mill-Gvern.

20. Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista, wara konsultazzjoni mal-Ministru, jagħmel avvanzi lill-Awtorità ta' dawk l-ammonti li huwa jista' jaqbel li jkunu meħtieġa mill-Awtorità biex

din twettaq kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att, u jista' jagħmel dawk l-avvanzi b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li huwa jista', wara dik il-konsultazzjoni hawn aktar qabel imsemmija, iqis li jkunu xierqa. Avvanz bħal dak jista' jsir mill-Ministru responsabbli għall-finanzi mill-Fond Konsolidat, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra minbarra dan l-Att, b'kitba minnu magħmula li tkun tawtorizza lill-*Accountant General* li jagħmel dak l-avvanz.

Self mingħand il-Gvern.

21. (1) Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', għal kull ħtieġa tal-Awtorità ta' xorta kapitali, jikkuntratta jew jiġbor kull self, jew jidħol f'passiv, għal dawk il-perjodi u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet hekk kif huwa jista' jqis li jkun xieraq; u kull ammont dovut għar-rigward ta' jew f'konnessjoni ma' xi self jew passiv bħal dak għandu jkun piż fuq il-Fond Konsolidat.

(2) Għandu jingħata avviż dwar kull self, passiv jew avvanz magħmul jew li jsir taħt id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu lill-Kamra tad-Deputati malajr kemm jista' jkun prattikabbli.

(3) Sakemm jibda jsir il-ġbir ta' xi self bħal dak imsemmi fis-subartikolu (1), jew bil-għan li l-Awtorità tiġi pprovduta b'kapital funzjonali, il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', b'kitba magħmula minnu nnifsu, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra ħlief dan l-Att, jawtorizza lill-A*ccountant General* li jagħmel avvanzi lill-Awtorità mit-*Treasury Clearance Fund* taħt dawk il-pattijiet li jistgħu jiġu speċifikati mill-Ministru meta dawn isiru.

(4) Ir-rikavat minn kull self li jinġabar bil-għan li jsiru avvanzi lill-Awtorità, u kull flus oħra li għandhom jiġu avvanzati lill-Awtorità taħt dan l-artikolu, għandhom jitqiegħdu ġewwa fond speċifikament stabbilit għal dak l-għan u li jkun magħruf bħala "Fond għal Self lill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex".

(5) Ammonti li jirċievi l-*Accountant General* mill-Awtorità għar-rigward ta' avvanzi magħmulin lill-Awtorità taħt is-subartikolu (3) għandhom jitħallsu, f'dawk li huma ammonti riċevuti bħala ħlas lura billi jitqiegħdu fit-*Treasury Clearance Fund* u, f'dawk li huma ammonti riċevuti bħala imgħax billi jitqiegħdu fil-Fond Konsolidat.

Estimi tal-Awtorità.

22. (1) L-Awtorità għandha tara li jitħejjew f'kull sena finanzjarja, u għandha mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara tmiem kull sena bħal dik, tadotta estimi tad-dħul u l-infiq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara:

Iżda l-estimi għall-ewwel sena finanzjarja tal-Awtorità għandhom jiġu mħejjija u adottati f'dak iż-żmien li l-Ministru jista' jispeċifika b'avviż bil-miktub lill-Awtorità.

(2) Fit-tħejjija ta' dawk l-estimi l-Awtorità għandha tqis kull fond u flus oħra li jistgħu jkunu dovuti li jitħallsu lilha mill-Fond

Konsolidat matul is-sena finanzjarja rilevanti, sew bis-saħħa ta' dan l-Att jew ta' Att ta' approprjazzjoni jew ta' kull liġi oħra; u l-Awtorità għandha hekk tħejji l-estimi msemmija b'mod li tiżgura li d-dħul totali tal-Awtorità huwa mill-inqas suffiċjenti biex minnu jitħallas kull ammont li sewwasew għandu jintefaq mill-kont tad-dħul tagħha inkluż, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dik il-frażi, id-deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dik l-għamla u għandu jkun fihom dik l-informazzjoni u dak it-tqabbil ma' snin ta' qabel hekk kif il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' jordna.

(4) Kopja tal-estimi għandha, meta dawn jiġu adottati mill-Awtorità, tintbagħat minnufih mill-Awtorità lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(5) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara li jkun irċieva kopja tal-estimi mingħand l-Awtorità, japprova dawk l-estimi li jistgħu jkunu b'emendi jew mingħajrhom wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

L-infiq għandu jkun skont l-estimi approvati.

23. (1) Ma għandha ssir jew tiġġarrab ebda nefqa mill-Awtorità kemm-il darba din ma tkunx ġiet approvata mill-Ministru kif provdut fl-artikolu 22.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(a) sal-iskadenza ta' sitt xhur mill-bidu ta' sena finanzjarja, jew sal-approvazzjoni tal-estimi għal dik is-sena mill-Ministru, skont liema data tiġi l-ewwel, l-Awtorità tista' tagħmel jew iġġarrab spiża għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att li ma tkunx globalment teċċedi nofs l-ammont approvat mill-Ministru għas-sena finanzjarja preċedenti;

(b) in-nefqa approvata għar-rigward ta' intestatura jew sotto-intestatura tal-estimi tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru li tingħata wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, issir jew tiġġarrab għar-rigward ta' xi intestatura jew sotto-intestatura oħra tal-estimi;

(ċ) għar-rigward tal-ewwel sena finanzjarja, l-Awtorità tista' tagħmel jew iġġarrab nefqa li ma tkunx globalment teċċedi dawk l-ammonti li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista, wara konsultazzjoni mal-Ministru, jippermetti;

(d) jekk għar-rigward ta' xi sena finanzjarja jinstab li l-ammont approvat mill-Ministru ma jkunx suffiċjenti jew inkella tkun inqalgħet ħtieġa għal nefqa għal għan li ma jkunx

hemm provdut dwaru fl-estimi, l-Awtorità tista' tadotta estimi supplimentari għall-approvazzjoni tal-Ministru u f'kull każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att applikabbli għall-estimi għandhom kemm jistgħu jkunu japplikaw għall-estimi supplimentari.

Pubblikazzjoni tal-estimi approvati.

24. Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja tal-estimi u tal-estimi supplimentari tal-Awtorità, jew, jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa', fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li dawk l-estimi jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Kontijiet u verifika.

25. (1) L-Awtorità għandha tara li jinżammu kontijiet u *records* oħra sew għar-rigward tal-operazzjonijiet tagħha, u għandha tara li jitħejja prospett ta' kontijiet għar-rigward ta' kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Awtorità għandhom jiġu verifikati minn awditur jew awdituri li jinħatru mill-Awtorità u jiġu approvati mill-Ministru:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jeħtieġ li l-kotba u l-kontijiet tal-Awtorità jiġu verifikati jew eżaminati mill-Awditur Ġenerali li għandu għal dak l-għan ikollu s-setgħa li jikkontrolla fiżikament u jagħmel dawk l-aċċertamenti li huwa jista' jqis li jkunu meħtieġa.

(3) Wara tmiem kull sena finanzjarja, u mhux aktar tard mid-data meta l-estimi tal-Awtorità jintbagħtu lill-Ministru taħt l-artikolu 22, l-Awtorità għandha tara li kopja tal-prospett tal-kontijiet debitament verifikat għandha tintbagħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-awdituri dwar dak il-prospett jew fuq il-kontijiet tal-Awtorità.

(4) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja ta' kull prospett u rapport bħal dak, jew, jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa', fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li kopja ta' kull prospett u rapport bħal dak jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Depożitu tad-dħul u ħlasijiet li jsiru mill-Awtorità.

26. (1) Il-flus kollha li jinġabru mill-Awtorità għandhom jitqiegħdu f'bank jew banek li jinħatru bħala bankiera tal-Awtorità b'riżoluzzjoni tal-Awtorità. Dawk il-flus għandhom, skont kemm ikun prattiku, jitqiegħdu f'dawk il-banek minn jum għall-ieħor, ħlief għal dak l-ammont li l-Awtorità tista' tawtorizza li għandu jinżamm sabiex isiru nefqiet żgħar minnu u ħlasijiet ta' flus likwidi

ta' minnufih.

(2) Kull ħlas mill-fondi tal-Awtorità, minbarra nefqiet żgħar li ma jkunux jeċċedu ammont stabbilit mill-Awtorità, għandhom isiru minn dak l-uffiċjal jew dawk l-uffiċjali tal-Awtorità li l-Awtorità taħtar jew tinnomina għal dak l-għan.

(3) Ċekkijiet li jinħarġu fuq, u żbanki li jsiru minn, xi kont tal-bank tal-Awtorità għandhom ikunu ffirmati minn dak l-uffiċjal ta' Awtorità hekk kif jista' jiġi maħtur jew nominat mill-Awtorità għal dak l-għan u għandhom ikunu kontrosenjati mill-President, jew minn dak il-membru ieħor tal-Bord jew uffiċjal ieħor tal-Awtorità li jista' jiġi awtorizzat mill-Awtorità għal dak l-għan.

(4) L-Awtorità għandha wkoll tagħmel provvedimenti għar-rigward ta' -

(a) il-mod kif il-ħlasijiet għandhom jiġu awtorizzati jew approvati u l-uffiċjal jew uffiċjali li għandhom jawtorizzawhom jew japprovawhom;

(b) it-titolu ta' kull kont miżmum f'bank jew banek fejn jiġu depożitati l-flus tal-Awtorità, u t-trasferiment ta' fondi minn kont għall-ieħor;

(ċ) il-metodu li għandu jiġi adottat meta jkunu qed jitħallsu flus mill-fondi tal-Awtorità;

u b'mod ġenerali fir-rigward ta' kull ħaġa li hi rilevanti għat-tiżmim u kontroll sew tal-kontijiet u l-kotba, u l-kontroll tal-finanzi, tal-Awtorità.

Kuntratti ta' provvista jew ta' xogħlijiet.

27. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull ordni komunikata mill-Ministru taħt l-artikolu 10(1), l-Awtorità ma għandhiex, ħlief bl-approvazzjoni tal-Ministru mogħtija għal raġunijiet speċjali u wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tagħti jew tidħol f'xi kuntratt għall-provvista ta' oġġetti jew materjal jew għall-eżekuzzjoni ta' xogħlijiet, jew għall-għoti ta' servizzi, lil jew għall-benefiċċju tal-Awtorità, li jkun stmat mill-Awtorità li jeċċedi sebat elef euro (€7,000) fil-valur, jew dak l-ammont l-ieħor li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' b'regolamenti jippreskrivi, ħlief wara li jkun ġie ppubblikat avviż dwar l-intenzjoni tal-Awtorità li tidħol fil-kuntratt u jkunu nħarġu s-sejħiet għal offerti kompetittivi.

L.S. 601.03

(2) Id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku, u kull leġiżlazzjoni oħra rilevanti li għandha x'taqsam ma' akkwisti pubbliċi fis-settur pubbliku, għandhom, *mutatis mutandis*, japplikaw għal kuntratti msemmija fis-subartikolu (1).

Rapport annwali.

28. L-Awtorità għandha, mhux aktar tard minn sitt ġimgħat

wara tmiem kull sena finanzjarja, tagħmel u tibgħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi rapport li jkun ġeneralment jittratta dwar l-attivitajiet tal-Awtorità matul dik is-sena finanzjarja u li jkun fih dik l-informazzjoni relattiva għall-proċedimenti u l-politika tal-Awtorità b'dak il-mod li xi wieħed mill-Ministri msemmija jista' minn żmien għal żmien ikun jeħtieġ. Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja ta' kull rapport bħal dak, jew jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa', fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li kopja ta' kull rapport bħal dak titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati u ssir seduta parlamentari biex jiġi diskuss ir-rapport.

TAQSIMA V*

Trasferiment ta' Ċertu Attiv lill-Awtorità

Trasferiment ta' attiv lill-Awtorità.

29. (1) (a) L-attiv u l-intrapriżi li l-Gvern ikollu bi proprjetà u li huwa jużа, minnufih qabel id-data tal-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, u li huwa jużа għat-tħaddim ta' xi waħda mill-funzjonijiet li b'dan l-Att qegħdin jiġu trasferiti lil jew vestiti fl-Awtorità għandhom, fid-data hawn aktar qabel imsemmija bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda sigurtà oħra, jiġu hekk trasferiti lil u vestiti fl-Awtorità taħt l-istess titolu li bih huma kienu nżammu mill-Gvern minnufih qabel id-data msemmija. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma japplikawx għal proprjetà immobbli.

(b) L-attiv immobbli li minn żmien għal żmien ikun speċifikat f'Ordni magħmul mill-President ta' Malta u ppubblikat fil-Gazzetta (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-attiv immobbli") li jkun attiv immobbli li minnufih qabel id-data tal-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att kien proprjetà tal-Gvern u li huwa kien jużа għat-tħaddim ta' xi waħda mill-funzjonijiet li b'dan l-Att qegħdin jiġu trasferiti lil jew vestiti fl-Awtorità għandu, b'seħħ minn dik id-data li tista' tiġi speċifikata f'xi Ordni bħal dak, u bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda sigurtà oħra jiġi trasferit lil u vestit fl-Awtorità taħt l-istess titolu li bih huwa kien miżmum mill-Gvern qabel id-data msemmija.

(2) It-trasferiment u l-vestiment hawn aktar qabel imsemmija għandhom jestendu għal dik il-proprjetà u dawk l-intrapriżi kollha u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità hawn aktar qabel imsemmija, għandhom jinkludu kull impjant, tagħmir, apparat, strumenti, vetturi, inġenji, bini, strutturi, stallazzjonijiet, art, toroq, xogħlijiet, ħażniet u proprjetà oħra, sew mobbli sew immobbli, attiv, setgħat, jeddijiet u privileġġi u kull ħaġa meħtieġa jew anċillari għalihom jew li lilhom tappartjeni, kif ukoll kull obbligu li jolqot jew

*Għadha mhux fis-seħħ.

ikollu x'jaqsam ma' xi proprjetà jew impriża minn dawk hawn aktar qabel imsemmija jew ħaġ'oħra hemm inkluża kif imsemmi hawn aktar qabel.

Kif jinftiehmu l-liġijiet, eċċ.

30. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kull liġi, regola, regolament, ordni, sentenza, digriet, deċiżjoni, kuntratt, *bonds*, kuntratt, ftehim, strument, dokument, *warrant* u kull arranġament ieħor li kienu jeżistu minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att u li kienu jolqtu jew jirrelataw għal xi proprjetà jew intrapriża trasferita lill-Awtorità b'dan l-Att jew taħtu għandu jkollhom saħħa u effett sħiħ kontra jew favur l-Awtorità, u għandhom jiġu esegwiti għalkollox liberament u effettivament bħallikieku, minflok il-Gvern jew awtorità tal-Gvern, l-Awtorità kienet imsemmija fihom jew kienet parti fihom, u xort'oħra b'sostituzzjoni tal-Gvern jew awtorità tal-Gvern.

Dispożizzjoni-jiet transitorji.

31. (1) Meta xi ħaġa tkun inbdiet minn jew taħt l-awtorità tal-Gvern qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att u dik il-ħaġa tkun relatata ma' xi proprjetà jew intrapriża jew xi dritt jew obbligu trasferiti lill-Awtorità b'dan l-Att jew taħtu, dik il-ħaġa tista' titkompla u tintemm mill-Awtorità jew kif jiġi awtorizzat minnha.

(2) Meta minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att ikun hemm pendenti xi proċedimenti legali li fihom il-Gvern ikun, jew ikollu jedd ikun, parti, u dawk il-proċedimenti jkunu relatati ma' xi proprjetà jew intrapriża, jew xi dritt jew obbligu trasferiti b'dan l-Att jew taħtu, l-Awtorità għandha, mid-data hawn aktar qabel imsemmija, tidħol f'dawk il-proċedimenti minflok il-Gvern, jew issir parti fihom bl-istess mod li kieku kien il-Gvern isir parti, u dawk il-proċedimenti ma għandhomx jiġu affettwati minħabba f'sostituzzjoni bħal dik.

(3) Il-Ministru jista' b'ordni jagħmel dawk il-provvedimenti inċidentali, konsegwenzjali u supplementari kif jista' jqis li jkunu xierqa jew spedjenti bil-għan li jiġi stabbilit, kif ikun sew, x'ikun l-attiv trasferit lill-Awtorità b'dan l-Att u jiżgura u jagħti effett sħiħ lit-trasferiment ta' kull proprjetà jew intrapriża jew kull dritt jew obbligu lill-Awtorità b'dan l-Att u jagħmel dawk l-ordnijiet li jistgħu jkunu meħtieġa biex jagħmel kull setgħa u dmir eżerċitabbli mill-Gvern għar-rigward ta' xi proprjetà jew intrapriża trasferita eżerċitabbli mill-Awtorità jew f'isimha.

TAQSIMA VI*

Infurzar

Setgħat ta' infurzar tal-Awtorità.

32. Għall-finijiet tal-eżerċizzju mill-Awtorità ta' xi waħda mill-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tinforza, l-Awtorità tista' tiġi awtorizzata mill-Ministru biex teżerċita dawk is-setgħat kollha li jistgħu jiġu delegati lilha konformement mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Kxif ta' informazzjoni konfidenzjali.

33. (1) Ħlief meta jiġi xort'oħra previst bil-liġi, persuna ma għandhiex xjentement tikxef informazzjoni konfidenzjali li hija tikseb fil-qadi tad-dmirijiet ta' membru tal-Bord, jew ta' uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità jew ta' min jagħti parir jew ta' konsulent tal-Awtorità, kemm-il darba ma tkunx awtorizzata mill-Awtorità bil-miktub kif imiss biex tagħmel dan:

Iżda dik il-persuna għandha tibqa' marbuta bil-ħtiġiet ta' dan l-artikolu ukoll wara li jkunu ntemmu l-ħatra jew l-impjieg tagħha, tkun xi tkun id-deskrizzjoni tagħhom, mal-Awtorità.

(2) F'dan l-artikolu "informazzjoni konfidenzjali" tfisser kull tagħrif ikun kif ikun deskritt li jitqies mill-Awtorità li jkun konfidenzjali u li dwaru l-Awtorità tkun avżat, bil-miktub, lill-persuni involuti bid-dmir li jkollhom li ma jikxfuhx.

(3) Min jikser dan l-artikolu jkun ħati ta' reat kontra dan l-Att u jeħel, meta jinsab ħati, multa li ma tkunx aktar minn għaxart elef euro (€10,000).

(4) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tipprevjeni l-kxif ta' xi informazzjoni lill-Awtorità, jew mill-Awtorità jew f'isimha lill-Ministru, jew skont ma jista' jkun meħtieġ bil-liġi.

Ksur amministrattiv li jsir minn korpijiet magħquda.

34. Meta jsir ksur amministrattiv ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha s-setgħa li tenforza, minn korp magħqud u tingħata prova li dan ikun sar bil-kunsens jew involviment jew ikun attribwibbli għal xi negligenza kbira min-naħa ta' xi persuna li tkun direttur, *manager*, segretarju jew uffiċjal ieħor, ikunu kif ikunu deskritti, tal-korp magħqud jew persuna li kienet qed tagħti x'jifhem li kienet qed taġixxi f'xi kariga bħal dik, jistgħu jinbdew proċeduri kemm kontra dik il-persuna kemm kontra l-korp magħqud, u dawn jiġu penalizzati bħallikieku kienu responsabbli għal dak il-ksur.

Preskrizzjoni għal reati u ksur amministrattiv.

35. Il-prosekuzzjoni ta' reat kriminali jew il-bidu ta' proċedimenti li jimponu penali amministrattiva taħt dan l-Att tkun

*Għadha mhux fis-seħħ.

preskritta meta jiskadu sentejn minn meta jiġi allegat li jkun sar ir-reat jew il-ksur amministrattiv.

TAQSIMA VII*

Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva

Tribunal tar-Reviżjoni Amministrat-tiva.

36. (1) It-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva huwa kompetenti li jisma' u jiddetermina appelli minn deċiżjonijiet tal-Awtorità kif previst f'dan l-Att jew f'xi liġi jew regolamenti.

Kap. 490.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, sa fejn japplikaw għat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva, għandhom japplikaw għal kull proċedura quddiem l-imsemmi Tribunal u l-kliem "amministrazzjoni pubblika" fl-imsemmija liġi għandhom jinftiehmu bħala referenza għall-Awtorità.

Appelli minn deċiżjonijiet tal-Awtorità.

37. (1) Il-Prim Ministru jista' b'Ordni fil-Gazzetta jestendi l-ġuriżdizzjoni tat-Tribunal għal kull deċiżjoni oħra li l-Awtorità tista' tieħu taħt kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha s-setgħa li tinforza.

(2) Id-dritt ta' appell quddiem it-Tribunal ikun jista' jsir mill-persuna aggravata mid-deċiżjoni:

Iżda f'kull każ, persuna li tagħmel appell quddiem it-Tribunal għandha wkoll tispjega l-interess ġuridiku li jkollha meta tkun qed tattakka d-deċiżjoni appellata.

(3) Appell minn deċiżjoni tal-Awtorità għandu jsir b'rikors u jiġi ppreżentat għand is-Segretarju tat-Tribunal fi żmien għoxrin ġurnata mid-data meta dik id-deċiżjoni tkun ġiet notifikata.

Deċiżjonijiet tat-Tribunal.

38. (1) Fid-determinazzjoni ta' appell it-Tribunal għandu jqis il-merti tal-appell, u jista' għalkollox jew f'parti, jikkonferma jew jannulla d-deċiżjoni appellata, fejn jagħti bil-miktub ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u għandu jara li dik id-deċiżjoni tkun waħda pubblika u li tiġi komunikata lill-partijiet fl-appell.

(2) Meta t-Tribunal iqis li, fil-qies tas-sentenza tiegħu fl-appell u kull ħaġa oħra rilevanti, ikun hemm raġunijiet biżżejjed li jirrendu t-Tribunal ekwitabbli biex jagħmel dan, it-Tribunal jista', sew minn jeddu sew wara li jsirlu rikors minn parti fl-appell, jordna li l-ispejjeż kollha jew parti minnhom ta' kull tali parti li tkun dehret quddiem it-Tribunal u li jkollhom x'jaqsmu mal-ingaġġ ta' avukat u, jew ta' konsulent tekniku, jitħallsu lura lil xi parti waħda jew aktar fl-appell li tissemma fl-ordni.

*Għadha mhux fis-seħħ.

Proċedura tat-Tribunal.

39. (1) It-Tribunal għandu jagħmel mill-aħjar biex jiddeċiedi appell fi żmien mija u għoxrin ġurnata minn meta jiskadi l-perjodu sa meta l-Awtorità tista' tippreżenta r-risposta tagħha għal dak l-appell u f'kull każ għandu jagħti d-deċiżjoni finali tiegħu sa mhux aktar tard minn sittin jum minn meta l-partijiet jiddikjaraw li jkunu kkonkludew il-provi tagħhom u għamlu s-sottomissjonijiet finali tagħhom.

(2) It-Tribunal jista' jaħtar esperti indipendenti u imparzjali sabiex jassistuh fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u biex jagħtuh pariri dwar kull ħaġa li tista' tkun rilevanti għal xi appell li jkun qed jittratta. F'dawk il-każijiet it-Tribunal ikollu jedd jagħmel kemm ordnijiet proviżorji kemm finali għar-rigward tal-ħlas ta' kull nefqa u tad-drittijiet ta' dawk l-esperti minn kull parti fl-appell.

(3) Il-Ministru jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, b'regolamenti jippreskrivi l-proċedura li għandha tiġi segwita quddiem it-Tribunal, u bla ħsara għal dan u għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, it-Tribunal jista' jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

(4) Il-Ministru jista' b'regolamenti jemenda kull perjodu msemmi fis-subartikolu (1).

Status ta' deċiżjonijiet pendenti appell quddiem it-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell.

40. (1) Id-deċiżjoni tal-Awtorità sakemm jinstema' l-appell sew jekk quddiem it-Tribunal sew jekk quddiem il-Qorti tal-Appell, għandha tinżamm u tiġi segwita mill-partijiet kollha li għalihom tkun tapplika dik id-deċiżjoni.

(2) It-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, fejn iqisu li jkun hekk xieraq, jistgħu, wara rikors ta' xi parti fl-appell, jissospendu għalkollox jew biss f'parti d-deċiżjoni li tkun fil-qofol tal-appell sakemm tingħata s-sentenza finali tal-appell. Meta t-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell ikunu qegħdin jiddeċiedu jekk għandhomx jissospendu d-deċiżjoni jew le, dawn għandhom jagħtu r-raġunijiet tagħhom għaliex filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi kollha rilevanti, inklużi -

(a) kemm il-kwistjoni tkun urġenti,

(b) l-effett fuq il-parti li tagħmel it-talba jekk ir-rikors għas-sospensjoni ma jintlaqax, u

(ċ) l-effett fuq il-kompetituri jekk ir-rikors jintlaqa':

Iżda wkoll meta parti tkun qiegħda tagħmel rikors taħt dan l-artikolu din għandha tiddikjara x'ikunu r-raġunijiet fattwali u legali, li jkunu jistabbilixxu każ *prima facie* għas-sospensjoni tad-deċiżjoni:

Iżda meta t-Tribunal ikun qiegħed jiddeċiedi dwar xi rikors bħal dak, dan jista' jinkludi dawk il-kondizzjonijiet li jqis li jkunu meħtieġa fiċ-ċirkostanzi.

41. L-Awtorità għandha tiġbor informazzjoni fuq il-materja ġenerali tal-appelli, l-għadd ta' talbiet li jsiru b'appell, kemm idumu għaddejjin il-proċeduri tal-appell u l-għadd ta' deċiżjonijiet biex jingħataw miżuri temporanji. Ġbir ta' informazzjoni fuq l-appelli.

TAQSIMA VIII*

Dispożizzjonijiet Mixxellanji

42. Il-membri tal-Bord u l-uffiċjali u l-impjegati kollha tal-Awtorità għandhom jitqiesu li huma uffiċjali pubbliċi għall-iskop tat-tifsira tal-Kodiċi Kriminali. Persuni li jitqiesu bħala uffiċjali pubbliċi. Kap. 9.

43. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Awtorità, jagħmel regolamenti għar-rigward ta' kull waħda mill-funzjonijiet tal-Awtorità u l-Ministru jista', b'konformità ma' kull obbligu internazzjonali ta' Malta, jagħmel regolamenti li jkollhom x'jaqsmu mal-impożizzjoni ta' drittijiet, rati jew ħlasijiet oħra, ikunu kif ikunu deskritti, li l-Awtorità tista' tiġbor u partikolarment jista' jippreskrivi l-mod u l-għan għaliex dawn għandhom jiġu imposti. Setgħa ta' għemil ta' regolamenti.

(2) Il-Ministru jista', permezz ta' regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, jemenda, jissostitwixxi jew jirrevoka kull waħda mill-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att.

44. Il-membri tal-Bord, l-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità fl-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att jew kull liġi oħra amministrata mill-Awtorità, ma jkunux responsabbli għal kull telf jew ħsara mġarrba minn xi persuna minħabba f'xi ħaġa magħmula jew ommessa milli ssir bonafidi fil-waqt tal-amministrazzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra. Eżenzjoni minn responsabbiltà.

45. Meta xi avviż, ikun kif ikun deskritt, ikun meħtieġ li jingħata mill-Awtorità lil xi persuna sew jekk taħt dan l-Att sew taħt xi liġi oħra amministrata mill-Awtorità, l-avviż għandu jiġi indirizzat lill-persuna u għandu jingħata lill-persuna b'xi wieħed mill-modi li ġejjin: Notifika ta' avviż.

(a) billi jitwassal għand il-persuna;

(b) billi jitħalla fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha;

(ċ) billi jintbagħat bil-posta reġistrata lill-persuna fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-

*Għadha mhux fis-seħħ.

negozju tagħha;

(d) jekk ikun ġie provdut indirizz għan-notifika ta' avviżi mill-persuna, billi dan jitħalla, jew jintbagħat bil-posta reġistrata indirizzat lill-persuna f'dak l-indirizz;

(e) f'kull każ fejn l-Awtorità tqis li l-għoti immedjat tal-avviż ikun meħtieġ, billi jintbagħat, permezz ta' magna *facsimile* jew bil-posta elettronika, f'apparat jew faċilità għar-reċezzjoni ta' *facsimiles* jew posta elettronika li tkun tinsab fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha jew, jekk ikun ingħata indirizz għan-notifika ta' avviżi mill-persuna, f'dak l-indirizz, sakemm il-magna *facsimile* tal-mittent tiġġenera messaġġ li jkun jikkonferma li t-trasmissjoni tkun għaddiet b'suċċess għal dak li hu l-għadd totali ta' paġni tal-avviż jew inkella l-faċilità tal-mittent għar-reċezzjoni ta' posta elettronika tiġġenera messaġġ li jkun jikkonferma li l-posta elettronika tkun ġiet riċevuta:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għan-notifika ta' dokumenti ppreżentati quddiem it-Tribunal jew xi Qorti.

Proċedimenti dwar djun dovuti lill-Awtorità.

46. (1) Meta l-Awtorità tkun trid tħarrek biex tirkupra dejn dovut lill-Awtorità taħt xi liġi li hija jkollha s-setgħa li tinforza dwar xi ħlas ta' xi liċenzja jew awtorizzazzjoni jew xi ħlas ieħor jew dritt bħal dak hekk kif ikun imsejjaħ u li jista' jkun dovut, il-President jew kull uffiċjal ieħor tal-Awtorità awtorizzat kif imiss mill-Awtorità biex jaġixxi f'isimha jista' jagħmel dikjarazzjoni bil-ġurament quddiem ir-reġistratur, imħallef jew maġistrat fejn huwa jiddikjara xi tkun ix-xorta tad-dejn u l-isem tad-debitur u jikkonferma li dan ikun dovut.

(2) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) għandha tiġi notifikata lid-debitur permezz ta' att ġudizzjarju u għandu jkollha l-istess effett bħal sentenza finali tal-qorti kompetenti kemm il-darba d-debitur, fi żmien għoxrin ġurnata minn meta ssirlu n-notifika ta' dik id-dikjarazzjoni, ma jopponix dik it-talba billi jippreżenta rikors fejn jitlob li l-qorti tiddikjara l-pretensjoni bħala waħda infondata.

(3) Ir-rikors ippreżentat skont ma hemm fis-subartikolu (2) għandu jiġi notifikat lill-Awtorità, li jkollha jedd tippreżenta risposta fi żmien għoxrin ġurnata. Il-qorti mbagħad tiffissa r-rikors għas-smigħ f'data li tiġi wara li jiskadi dak il-perjodu.

(4) Kull dejn dovut lill-Awtorità skont dan l-artikolu jaqa' bi preskrizzjoni meta jiskadi l-perjodu ta' ħames snin mid-data meta d-dejn kien dovut.

Isem l-Awtorità m'għandu jintuża f'ebda riklam.

47. (1) Intrapriża m'għandhiex, mingħajr il-kunsens mogħti bil-miktub minn qabel mill-Awtorità, tagħmel jew iġġiegħel li jsir xi lment b'mod li jidher jew bil-fomm, li jkun sew jispeċifika sew jimplika, li:

(a) xi oġġetti jew servizzi provduti minn xi intrapriża jkollhom l-approvazzjoni tal-Awtorità; jew

(b) xi attività li tkun saret minn xi intrapriża jkollha l-approvazzjoni, jew tkun qiegħda ssir bil-koperazzjoni jew l-għajnuna tal-Awtorità.

(2) Meta l-isem, isem kummerċjali, *trademark* jew it-tismija ta' xi oġġetti jew servizzi provduti jew fornuti minn xi intrapriża jkunu jidhru fil-kuntest ta' xi lment imsemmi fis-subartikolu (1), dik l-intrapriża għandha titqies għall-finijiet ta' dan l-artikolu li tkun ġiegħlet li jsir l-ilment sakemm ma ġġibx prova li l-ilment sar mingħajr ma kienet taf jew bil-kompliċità tagħha.

(3) Intrapriża li tinsab ħatja taħt dan l-artikolu teħel multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux iżjed minn ħamest elef euro (€5,000).

SKEDA I

[Artikolu 8(1)(d)]

Ftehim dwar il-Ħidma bejn l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u dipartimenti tal-Gvern li jimplimentaw u, jew entitajiet fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex

Ftehim dwar il-Ħidma għandu jkun fih it-taqsimiet li ġejjin:

01. Azzjonijiet u provvedimenti taħt l-istrateġija tal-iżvilupp reġjonali għal Għawdex delegati lil dipartiment tal-Gvern li jimplimenta u, jew entità fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

02. Il-parametri ta' responsabbiltajiet, relazzjonijiet u kontabilità bejn l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex bħala 'ix-xerrej' tas-servizz għall-implimentazzjoni u d-dipartiment tal-Gvern u, jew entità fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex bħala 'il-fornitur' tas-servizz għall-implimentazzjoni.

03. Il-pjanifikazzjoni, ir-rappurtaġġ u l-qafas ta' kontroll stabbiliti bejn l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex bħala 'ix-xerrej' tas-servizz għall-

implimentazzjoni u d-dipartiment tal-Gvern u, jew entità fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex bħala 'il-fornitur' tas-servizz għall-implimentazzjoni.

04. Il-qafas tal-ġestjoni tal-estimi finanzjarji għall-azzjoni speċifikata u, jew il-provvediment stabbilit bejn l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex bħala 'ix-xerrej' tas-servizz għall-implimentazzjoni u d-dipartiment tal-Gvern u, jew entità fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex bħala 'il-fornitur' tas-servizz għall-implimentazzjoni.

05. Indikaturi u miri ewlenin tal-ħidma.

SKEDA II

[Artikolu 8(1)(f)]

Studju dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Reġjonali

01. Għan

L-għan tal-Istudju dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Reġjonali (RIAS) hu sabiex jiġi żgurat li:

(a) il-karatteristiċi sinifikattivi ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta' Għawdex jiġu meħuda f'konsiderazzjoni fl-istrateġija nazzjonali, l-għan tal-politika u l-pjanifikazzjoni;

(b) l-impatti tal-politika u azzjonijiet proposti jiġu valutati fil-kuntest tal-istrateġija tal-iżvilupp reġjonali għal Għawdex;

(ċ) Għawdex jiġi inkorporat fil-miri u azzjonijiet ta' implimentazzjoni ta' tali strateġija nazzjonali, għan ta' politika u pjanifikazzjoni.

02. Implimentazzjoni tal-Valutazzjoni tal-Impatt Reġjonali:

(a) Is-Segretarju Permanenti jew il-President Eżekuttiv jew il-President:

(i) Meta Ministeru, dipartiment, awtorità, aġenzija jew xi forma oħra ta' entità governattiva huma mistennija li jibdew xi waħda mill-inizjattivi msemmija fl-artikolu 8(1)(f) ta' dan l-Att, is-Segretarju Permanenti jew il-President Eżekuttiv jew

il-President responsabbli għal dak id-dipartiment tal-Gvern jew entità għandu jiżgura li tali ħidma jkollha RIAS integrata magħha.

(ii) L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti jew tal-President Eżekuttiv jew tal-President ta' dak id-dipartiment tal-Gvern jew entità għandu jinforma lill-President tal-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex li għandu jitwettaq RIAS.

(iii) Il-President tal-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex għandu jassenja lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità biex jaħdem flimkien mal-entità responsabbli fuq ir-RIAS u għandu jinforma formalment lis-Segretarju Permanenti jew tal-President Eżekuttiv jew tal-President tad-dipartiment tal-Gvern jew tal-entità dwar il-persuna assenjata.

(b) Tħejjija ta' Studju dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Reġjonali:

(i) Ir-RIAS għandu juri li tkun saret il-konsultazzjoni u riċerka xierqa fir-rigward tal-impatt potenzjali, fuq Għawdex u affarijiet relatati ma' Għawdex, ta' proposta li tkun qed tiġi kkunsidratra. Ir-RIAS għandu jinkorpora l-aspetti ċentrali murija fit-Tabella hawn aktar 'l isfel.

Tabella 01: Aspetti Ċentrali ta' Studju dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Reġjonali:

Konsiderazzjoni	Jekk il-proposta għandhiex impatt fuq Għawdex.
Valutazzjoni	X'ifisser l-impatt fuq Għawdex.
Aġġustament	Kif il-proposta hi aġġustata sabiex jiġi żgurat li l-ħtiġiet ta' Għawdex jiġu indirizzati kemm jista' jkun.

(ii) Ir-RIAS għandu jivvaluta kemm l-impatt pożittiv kif ukoll dak negattiv fuq Għawdex li jinħolqu mill-proposta taħt konsiderazzjoni. Il-valutazzjoni hi msejsa fuq tliet fatturi primarji:

Tabella 02: Fatturi u Konsiderazzjonijiet li għandhom jiġu valutati meta jitħejja Studju dwar l-Impatt Reġjonali:

Fattur	Lista ta' Konsiderazzjonijiet li għandhom jiġu valutati
Ekonomiku	Għall-intrapriża u l-industrija eżistenti.
	Impjiegi.
	Investiment kapitali jew tan-negozju.
	Income disponibbli.
	Spejjeż tan-negozju.
	Attrazzjoni ta' negozju u kapital lejn Għawdex.
	Infrastruttura.
Soċjali	Effett fuq in-numri tal-popolazzjoni u profil demografiku.
	Aċċess għall-edukazzjoni.
	Aċċess għall-kura tas-saħħa.
	Tnaqqis ta' faqar.
	Djar.
	Impatt fuq it-traġitti bejn Għawdex u Malta.
	Impatt fuq il-kultura u l-patrimonju.
	Impatt fuq gruppi marġinati.
	Faċilitajiet u servizzi tal-gvern lokali.
	Faċilitajiet u servizzi tal-gvern ċentrali.
Ambjentali	Ambjent urban.
	Ambjent rurali.
	Immaniġġjar tal-iskart.
	Tibdil fil-klima (tnaqqis u adattament).
	Trasport.
	Riżorsi marini, marittimi u tal-art.

L-attributi ppreżentati fil-lista ta' hawn qabel huma bħala eżempju u mhumiex intiżi bħala lista kompleta.

03. Għan primarju tar-RIAS hu sabiex jagħti l-opportunità lil operaturi ekonomiċi u msieħba soċjali f'Għawdex li jiġu kkonsultati dwar bidliet li jinħolqu bħala riżultat ta' proposta taħt konsiderazzjoni.

Tali proċess ta' konsultazzjoni għandu jiġi ġestit f'isem l-entità governattiva responsabbli mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u għandu jsir

f'Għawdex. Din il-konsultazzjoni għandha titwettaq bħala parti mill-proċess li jwassal għall-artikolazzjoni konċettwali tal-proposta taħt konsiderazzjoni u mhux wara l-artikolazzjoni u l-pubblikazzjoni tagħha.

04. Ir-RIAS jitwettaq konġuntement bejn l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u l-entità governattiva responsabbli. Il-koordinament bejn il-ministeri hu ta' importanza sostanzjali sabiex jiżgura li jkun hemm għan ta' politika konġunta fil-kuntest tal-għarfien u l-konsiderazzjoni tal-karatteristiċi ekonomiċi, soċjali u ambjentali distinti reġjonali ta' Għawdex.

05. Il-limitu tad-dettall tar-RIAS għandu jaqbel mal-komplessità tal-proposta taħt konsiderazzjoni. Il-livell tal-valutazzjoni jvarja skont il-kobor u l-komplessità tal-kwistjoni, il-livell ta' kontroversja, u l-impatt potenzjali fuq Għawdex.

Ir-RIAS għandu jivvaluta kemm l-aspetti pożittivi kif ukoll dawk negattivi. Għandu jkun, skont kemm ikun possibbli, kwantitattiv fil-valutazzjoni tiegħu u jista' jkun fih analisi ta' riċerka, immudellar, stħarriġ, jew riċerka kkummissjonata b'mod speċjali fost oħrajn.

06. Jekk ir-RIAS jidentifika impatti negattivi jew effetti oħra li joħorġu minnhom, għandu jkun fih strateġiji kif dawn jistgħu jiġu mmaniġġjati. Is-soluzzjonijiet għal impatti negattivi jew effetti oħra li joħorġu minnhom jistgħu jinkludu xi waħda jew aktar mill-kateġoriji speċifikati fit-Tabella 03.

Tabella 03: Soluzzjonijiet għal Impatti Negattivi jew Effetti Oħra Negattivi li joħorġu minnhom:

Evitar	Alterazzjoni tal-proposta sabiex l-impatt ma jseħħx mill-ewwel.
Minimizzazzjoni	Modifika tal-proposta biex is-severità tal-impatt tiġi ridotta.
Tnaqqis	Tnaqqis jew kambjament tal-impatt.
Titjib	Żieda ta' karatteristika desiderabbli jew pożittiva għall-proposta.

07. Ir-RIAS għandu jiġi ffirmat kemm mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex kif ukoll mill-Ministeru responsabbli.

08. Meta jitlesta l-Istudju tal-Impatt Reġjonali:

(a) proposta għandha tagħmel referenza speċifika għar-RIAS waqt li telenka:

(i) il-konklużjonijiet tar-RIAS;

(ii) ir-rakkomandazzjonijiet tar-RIAS li huma inkorporati fi ħdan il-proposta taħt konsiderazzjoni;

(iii) ir-rakkomandazzjonijiet tar-RIAS li mhumiex inklużi fi ħdan il-proposta taħt konsiderazzjoni u r-raġunijiet li għalihom tali rakkomandazzjonijiet mhumiex aċċettati; u

(b) ir-RIAS jiġi ppreżentat bħala appendiċi tad-dokumentazzjoni dwar il-proposta finali.